Nachgewiesene unzulässige Einflussnahme

Englisches Vertragsrecht | Actual undue influence | Beweis und Rechtsfolgen

Eine Person kann ein Geschäft verstehen und dennoch unterschreiben, weil jemand ihre Entscheidung auf unzulässige Weise beeinflusst hat. Nach den Grundsätzen der *equity* kann das Geschäft aufhebbar sein. Entscheidend ist, was geschah und wie es zum Abschluss führte.

1. Einfluss und Missbrauch bestimmen

Benennen Sie, wer Einfluss ausübte, was diese Person sagte oder tat und warum das unter den gegebenen Umständen unzulässig war. Dazu können Druck oder das Ausnutzen von Abhängigkeit gehören. Vertrauen, Zuneigung und Überzeugungsarbeit können Entscheidungen zulässigerweise beeinflussen. Prüfen Sie, wie und zu welchem Zweck der Einfluss eingesetzt wurde.

2. Den Zusammenhang mit dem Abschluss zeigen

Die klagende Partei muss beweisen, dass die unzulässige Einflussnahme zum Abschluss führte. Stellen Sie frühere Entscheidungen, Forderungen, Mitteilungen und die Unterschrift zeitlich gegenüber. Eine Kehrtwende kurz nach einer Forderung kann aussagekräftig sein. Prüfen Sie auch andere Erklärungen, etwa eine eigenständige Entscheidung nach einer Bedenkzeit.

3. Beweismaßstab und Beweismittel

Es gilt der zivilrechtliche Maßstab der überwiegenden Wahrscheinlichkeit. Die klagende Partei kann sich auf unmittelbare Aussagen oder Indizien stützen. Nach *CIBC Mortgages v Pitt* muss bei nachgewiesener Einflussnahme kein offenkundiger Nachteil vorliegen. Auch wirtschaftlich faire Bedingungen schließen eine unzulässige Einflussnahme nicht aus.

4. Rechtsfolgen gesondert prüfen

Ein so zustande gekommenes Geschäft ist grundsätzlich aufhebbar. Für die Rückabwicklung kann es darauf ankommen, ob die Leistungen im Wesentlichen zurückgewährt werden können und ob die betroffene Person das Geschäft nach Ende der Einflussnahme bestätigt hat. Rechte eines Kreditgebers oder anderer Dritter werfen eigene Fragen auf.

> Legal English | **Actual** bezeichnet den Nachweis der Einflussnahme anhand der Tatsachen. **Voidable** bedeutet, dass das Geschäft bis zu seiner Aufhebung wirksam bleibt.

Was die Entscheidungen zeigen

Williams v Bayley (1866) | Druck im konkreten Zusammenhang

Ein Sohn fälschte die Unterschrift seines Vaters auf Zahlungsversprechen. Die Bank drängte auf eine Einigung, nach der der Vater sein Vermögen als Sicherheit einsetzen sollte. Der Urteilsbericht nennt keine ausdrückliche Drohung mit Strafverfolgung. Die Aussicht auf ein Verfahren gegen den Sohn war dennoch Teil des Drucks. Das House of Lords bestätigte die Aufhebung. Es erörterte auch das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung.

CIBC Mortgages v Pitt (1993) | Nachteil und Rechte Dritter

Ein Ehemann brachte seine Frau durch nachgewiesene unzulässige Einflussnahme dazu, das gemeinsame Haus als Sicherheit einzusetzen. Ein offenkundiger Nachteil war nach Auffassung des House of Lords nicht erforderlich. Die Sicherheit des Kreditgebers blieb jedoch bestehen, weil er weder Kenntnis hatte noch ihm Kenntnis zugerechnet wurde. Seine Rechtsposition war gesondert zu prüfen.

Etridge (No 2) (2001) | Zwei Wege des Beweises

Ein Vertrauensverhältnis und ein in diesem Zusammenhang erklärungsbedürftiges Geschäft können einen Schluss auf unzulässige Einflussnahme stützen. Die Gegenseite kann mit Beweisen für eine freie Entscheidung entgegentreten. Beim Nachweis tatsächlicher Einflussnahme kommt es auf die konkreten Vorgänge an. Unabhängige Beratung kann für die Eigenständigkeit der Entscheidung sprechen. Ihr Gewicht hängt vom Einzelfall ab.

Nachforschungspflicht des Kreditgebers | Waller-Edwards (2025)

Bei einem gemeinsamen Darlehen im privaten Umfeld muss der Kreditgeber nachforschen, wenn das Geschäft erkennbar in mehr als geringfügigem Umfang der Sicherung von Schulden nur einer Partei dient. Dann kommt es darauf an, welche Schutzmaßnahmen eine Zurechnung von Kenntnis verhindern konnten. Ob tatsächlich unzulässiger Einfluss ausgeübt wurde, ist gesondert zu prüfen.

> Fallprüfung | Was vermittelten die Umstände in *Williams v Bayley*? In *Pitt* ist zusätzlich zu prüfen, ob die Einflussnahme die Rechte des Kreditgebers berührte.

Übungsfall und Quellen

Der Verkauf eines Anteils am Familienladen

Lina ist darauf angewiesen, dass ihr Cousin Martin ihre tägliche Betreuung organisiert. Zweimal hat sie es abgelehnt, ihm ihren Anteil am Familienladen zu verkaufen. Martin schreibt, er werde die Betreuung nicht mehr organisieren, wenn sie den Kaufvertrag nicht noch am selben Abend unterschreibe. Lina unterschreibt und sagt sofort einer Freundin, sie habe Angst gehabt, ohne Hilfe dazustehen. Ein unabhängiges Gutachten stützt den Preis. Kann Lina gegen den Vertrag vorgehen?

Musterlösung

Missbrauch und Einfluss auf die Entscheidung. Martin knüpfte die für Lina wesentliche Hilfe an einen sofortigen Verkauf zu seinen Gunsten. Abhängigkeit und Frist verleihen der Nachricht Gewicht. Die früheren Absagen, die Nachricht und Linas Aussage gegenüber ihrer Freundin sprechen dafür, dass der Druck zur Unterschrift führte.

Preis und Rechtsfolgen. Das Gutachten spricht für faire finanzielle Bedingungen. Entscheidend bleibt, wie Martin die Zustimmung erlangte. Lina kann die Aufhebung anstreben, sofern kein Ausschlussgrund greift. Wurde der Verkauf vollzogen, ist zu prüfen, welche Leistungen zurückzugewähren sind.

Beweise. Vergleichen Sie den Zeitpunkt der Nachricht mit der Unterschrift und Linas Gespräch mit ihrer Freundin. Das Gutachten betrifft den Preis. Die zeitliche Abfolge betrifft das Zustandekommen der Zustimmung.

> Abwandlung | Martin macht ein gewöhnliches Angebot, hält es eine Woche offen und sagt zu, die Betreuung weiter zu organisieren. Lina lässt sich unabhängig beraten und entscheidet sich für den Verkauf. Unter diesen Umständen wäre unzulässige Einflussnahme deutlich schwerer nachzuweisen.

Ausgewählte Rechtsprechung

Williams v Bayley (1866) LR 1 HL 200 | Druck und Sicherheiten
CIBC Mortgages plc v Pitt [1994] 1 AC 200 | Nachteil und Kenntnis
Royal Bank of Scotland plc v Etridge (No 2) [2001] UKHL 44 | Beweis und Kreditgeber
Waller-Edwards v One Savings Bank plc [2025] UKSC 22 | Darlehen mit gemischtem Zweck